

0000805-45.2022.8.26.0595

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: JULIANA MARIA FINATI

Comarca: Serra Negra

Foro: Foro de Serra Negra

Vara: Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 02/12/2022

... Estávamos fazendo investigação de tráfico no delivery e recebemos informação que haveria uma entrega na praça em frente ao Fórum e ficamos em campana até que em determinado momento sai o funcionário do "Shelton" falando ao telefone e logo após entra um veículo Fox, vermelho, e para ao lado do funcionário e eu consegui filmar com o meu celular e há uma troca muito rápida e o veículo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Serra Negra

Foro de Serra Negra

Juizado Especial Cível e Criminal

Rua José Bonifácio, 258, Serra Negra-SP - cep 13930-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0000805-45.2022.8.26.0595 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0000805-45.2022.8.26.0595

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Autor:

Justiça Pública

Autor do Fato:

FÁBIO VASCONCELLOS RIZZIERI

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JULIANA MARIA FINATI

VISTOS.

FABIO VASCONCELLOS RIZZIERI foi denunciado e está sendo processado como incurso nas sanções do artigo 28 da Lei 11.343/06, isso porque no dia 21 de julho de 2022, por volta das 10h15min, na Praça Barão do Rio Branco, nº 51, Centro, nesta cidade e Comarca de Serra Negra /SP, o réu qualificado nos autos (fl. 09), adquiriu, para consumo próprio 25 (vinte e cinco) porções de cocaína, pesando aproximadamente 23,2g (vinte e três gramas e dois decigramas), droga que provoca dependência física e psíquica, fazendo-o sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar conforme auto de exibição e apreensão e auto de constatação preliminar de substância entorpecente de fls. 23/25.

O réu foi citado e intimado na fl. 151, ofereceu defesa prévia nas fls. 127/132.

A denúncia foi recebida em 18 de outubro de 2022 (fl. 159).

Em audiência de instrução procedeu-se a oitiva de duas testemunhas arroladas pela acusação em comum com a defesa, sendo que ao final o réu foi interrogado. (fls. 163/167).

Nas alegações finais escritas, o representante do Ministério Público pleiteou pela condenação do acusado nos termos da denúncia (fls. 171/173). A defesa, por sua vez, requereu a absolvição do réu (fls. 178/181). É o resumo dos fatos, dispensado o relatório, nos termos do artigo 81, § 3º, da Lei 9.099/95.

FUNDAMENTO e DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade está comprovada pelo ofício de fl. 01, pelo termo de declaração de fls. 09/10, boletim de ocorrência (fls. 01/02), pelo termo circunstanciado de ocorrência (fls. 03/05), pelo boletim de ocorrência de fls. 18/22 e pelo laudo químico-toxicológico de droga apreendida de fls. 48/50.

A autoria é inconteste.

O réu, em solo policial, e em Juízo, admitiu que a droga apreendida seria destinada a seu consumo (fls. 09 e 166).

A testemunha Ibraim Guilherme Goudinho de Oliveira, Policial Civil, confirmou os fatos ocorridos, disse: "Sim. O setor de investigações da Delegacia de Polícia tinha feito um levantamento sobre entrega de droga no delivery e, na data dos fatos, abriu uma entrega de substâncias entorpecentes em determinado local e fomos até o local para averiguar as informações e visualizamos que em determinado momento um veículo se aproximou de uma pessoa que suspeitamos que era o recebedor dessa droga e faz uma negociação. Essa pessoa trabalha no hotel e pegou a droga e entrou no hotel e eu entrei logo em seguida no estacionamento e já o abordei e ele falou que comprou alguns papérolas de cocaína, uns vinte e cinco papérolas de cocaína e, indagado a respeito, falou que tinha adquirido dos ocupantes do veículo e posteriormente conversei com os meus colegas e eles abordaram esse veículo e verificaram que o ocupante do veículo estava com duzentos reais na mão que era a mesma quantia que o Fábio tinha falado que pagou por aquela droga." (fls. 163/164).

Ouvindo em Juízo, a testemunha Daniel Morandim Verzoli, Policial Civil, disse: "Recordo sim. Estávamos fazendo investigação de tráfico no delivery e recebemos informação que haveria uma entrega na praça em frente ao Fórum e ficamos em campanha até que em determinado momento sai o funcionário do "Shelton" falando ao telefone e logo após entra um veículo Fox, vermelho, e para ao lado do funcionário e eu consegui filmar com o meu celular e há uma troca muito rápida e o veículo desce e nesse momento o Ibraim veio e abordou o usuário e nós abordamos o veículo Fox e a menina estava em sua mão com duzentos reais e dei voz de prisão por tráfico e perguntei o que ele estava fazendo ali e ele falou que estava recebendo uma dívida do Fábio e o Ibrahim falou que Fábio estava com vinte e cinco papérolas de cocaína e pagou duzentos reais e seria para uso dele" (fl. 165).

As provas colhidas no decorrer da instrução, pelo interrogatório e depoimento dos Policiais Cíveis e pelo Laudo Toxicológico (fl. 48/50), não restam dúvidas de que o réu cometeu o delito em comento.

Comprovadas a autoria e materialidade do delito, de rigor a condenação do réu como incurso no artigo 28 da Lei 11.343/2006.

Considerando que o réu possui antecedentes criminais, inócua a pena de advertência sobre os efeitos da droga, a qual, ademais, é de conhecimento notório. Aplico-lhe a pena de prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 30 dias.

Ante o exposto, e atenta a tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para condenar F.V.Z. por incurso no artigo 28 da Lei 11.343/2006 ao cumprimento da pena de prestação de serviços à comunidade pelo prazo de trinta dias.

Custas ex legis.

P.I.C.

Serra Negra, 02 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA